



P U T U S A N

Nomor 1294/Pid.B/2025/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : Revan Rainsyah
Tempat lahir : Medan;
Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 27 April 2007;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Satu No.K-35 Kelurahan Pulo Brayan
Bengkel Baru Kecamatan Medan Timur Kota
Medan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : tidak bekerja;
2. Nama lengkap : Hanif
Tempat lahir : Medan;
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 7 September 2006;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Alumunium 1 Gg. Tembok Lk.12 Kelurahan
Tanjung Mulai Kecamatan Medan Deli ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : tidak bekerja;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2025 sampai dengan tanggal 22 Mei 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2025 sampai dengan tanggal 1 Juli 2025
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 2 Juli 2025 sampai dengan tanggal 31 Juli 2025
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2025 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 2 September 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2025 sampai dengan tanggal 1 November 2025;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 1294/Pid.B/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa hadir sendiri tanpa kuasa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1294/Pid.B/2025/PN Mdn tanggal 4 Agustus 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1294Pid.B/2025/PN Mdn tanggal 4 Agustus 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I REVAN RAINSYAH dan Terdakwa II HANIF secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melukai orang lain mengakibatkan kematian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I REVAN RAINSYAH dan Terdakwa II HANIF dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) parang sisir terbuat dari besi Panjang lebih kurang 1 meter
 - 1 (satu) klewang warna merah Panjang 1 ½ meter
 - 1 (satu) klewang Panjang 1 ½ meter
 - 1 (satu) klewang gagang warna hitam Panjang 1 ½ meter
 - 1 (satu) celurit corbek warna biru Panjang 1 meter

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) sepeda motor berjenis honda vario berwarna putih Nomor Polisi BK 6013 AHU, Nomor Rangka MH1KF4112JK049027 dan Nomor Mesin KF4E1049716

Dikembalikan kepada Abdul Kadir Als Jay

4. Agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 1294/Pid.B/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan dari Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa I REVAN RAINSYAH bersama-sama Terdakwa II HANIF, Anak KHAIRIL SYAHDAN Alias OOM (Penuntutan terpisah) , Anak MUHAMMAD FARDHAN ARIA (Penuntutan terpisah) , Anak FABIAN AL FARIZI (Penuntutan terpisah), Anak DONI FINANDA Alias DONI (Penuntutan terpisah), Anak M ZIO ALFITRA NASUTION (Penuntutan terpisah), DANANG (Daftar Pencarian Orang), AFGAN DIANDRA Alias MADUN (Daftar Pencarian Orang), ERLANGGA (Daftar Pencarian Orang), AKBAR (Daftar Pencarian Orang), BAGAS (Daftar Pencarian Orang), RISKI (Daftar Pencarian Orang), SADIK (Daftar Pencarian Orang), FERDI (Daftar Pencarian Orang), JOSUA (Daftar Pencarian Orang) dan ZAKY (Daftar Pencarian Orang), pada hari Jumat tanggal 02 Mei 2025 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2025 bertempat di Jalan Karya Bakti Simpang Gang Tawon Lingkungan XIV Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melukai orang lain mengakibatkan kematian”, Perbuatan Anak dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada Hari Kamis tanggal 01 Mei 2025 sekira pukul 23.30 Wib Kelompok Warbuji (Warung Bu Jizah) mengechat ke Akun Instagram Kelompok Remaja Independen (KRI) mengajak melakukan tawuran dan di sepakati untuk melakukan tawuran melawan Kelompok Warbuji, setelah itu ERLANGGA (DPO) mengirim pesan melalui Instagram kepada Anak M ZIO ALFITRA NASUTION (Penuntutan terpisah) yang berisi pesan “Ada main malam ini, Zio kau keluarkan Senjata tajam taruh di tower”, dimana Anak M ZIO ALFITRA NASUTION (Penuntutan terpisah) melihat Kelompok Remaja Independen yang terdiri dari Terdakwa I REVAN RAINSYAH, Terdakwa II HANIF, Anak MUHAMMAD FARDHAN ARIA (Penuntutan terpisah), Anak FABIAN AL FARIZI (Penuntutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah), Anak DONI FINANDA Alias DONI (Penuntutan terpisah), Anak KHAIRIL SYAHDAN Alias OOM (Penuntutan terpisah), DANANG (DPO), AFGAN DIANDRA Alias MADUN (DPO), ERLANGGA (DPO), AKBAR (DPO), BAGAS (DPO), RISKI (DPO), SADIK (DPO), FERDI (DPO), JOSUA (DPO) dan ZAKY (DPO) sudah berkumpul di samping rumah AFGAN DIANDRA ALIAS MADUN (DPO) di Jalan Aluminium 1 Gang Bangun Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli untuk melakukan aksi tawuran, lalu Anak M ZIO ALFITRA NASUTION (Penuntutan terpisah) pergi ke Tower untuk mengumpulkan senjata tajam berupa 1 (satu) buah Corbek, 2 (dua) buah celurit pendek, 1 (satu) buah golok sisir dan 1 (satu) buah celurit Panjang berwarna merah ke atas tanah, kemudian Anak M ZIO ALFITRA NASUTION (Penuntutan terpisah) menyuruh teman-teman Kelompok Remaja Independen untuk mengambil senjata tajam yang telah Anak M ZIO ALFITRA NASUTION (Penuntutan terpisah) kumpulkan tersebut dengan berkata "Itu sajam nya udah kutaruh disitu", lalu Anak KHAIRIL SYAHDAN Alias OOM (Penuntutan terpisah) mengambil parang sisir, Anak FABIAN AL FARIZI (Penuntutan terpisah) membawa base ball, Anak MUHAMMAD FARDHAN ARIA (Penuntutan terpisah) membawa triplek tebal panjang, Terdakwa II HANIF mengambil celurit panjang gagang hitam, Anak M ZIO ALFITRAH NASUTION mengambil celurit corbek, DANANG (DPO) mengambil celurit corbek warna biru, RISKI (DPO) mengambil celurit corbek, SADIK (DPO) mengambil botol kaca, FERDI (DPO) mengambil celurit corbek dan JOSUA (DPO) membawa celurit panjang, lalu pada hari Jumat tanggal 02 Mei 2025 sekira pukul 01.45 wib ERLANGGA (DPO) menyuruh bersiap-siap dengan senjata tajam untuk melakukan tawuran dengan Warbuji dan bergerak ke Jalan Alumunium Raya tepatnya di depan Stok Bina Guna, sekitar pukul 02.00 Wib di Jalan Karya Bakti Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli Kota Medan Anak KHAIRIL SYAHDAN Alias OOM (Penuntutan terpisah), melihat 2 (dua) pengendara sepeda motor dari Jalan Karya Bakti Simpang Gang Tawon Lingkungan XIV Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli Kota Medan melintas ke Jalan Karya Bakti Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Meda Deli Kota Medan, kemudian Anak KHAIRIL SYAHDAN Alias OOM (Penuntutan terpisah) menyuruh Terdakwa I REVAN RAINSYAH untuk memastikan siapa 2 (dua) pengendara sepeda motor tersebut dengan berkata kepada Terdakwa I REVAN RAINSYAH "Tengok dulu itu kawan apa lawan", setelah Terdakwa I REVAN RAINSYAH mengintip dari samping jalan memastikan pengendara sepeda motor berjenis honda Vario warna merah hitam memiliki knalpot racing (blong) berboncengan 3 (tiga) orang yang

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 1294/Pid.B/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemudikan oleh KAFI sedangkan RADIT dan IKBAL di bonceng adalah lawan, namun karena membawa sepeda motor dengan kencang sehingga melewati Anak MUHAMMAD FARDHAN ARIA (Penuntutan terpisah), Anak FABIAN AL FARIZI (Penuntutan terpisah), Anak DONI FINANDA Alias DONI (Penuntutan terpisah), Anak M ZIO ALFITRA NASUTION (Penuntutan terpisah), Terdakwa II HANIF, DANANG (DPO), AFGAN DIANDRA Alias MADUN (DPO), ERLANGGA (DPO), AKBAR (DPO), BAGAS (DPO), RISKI (DPO), SADIK (DPO), FERDI (DPO), JOSUA (DPO) dan ZAKY (DPO) yang telah menunggu untuk memukuli lawan yang terjatuh dari sepeda motor Vario putih tersebut, lalu dibelakang sepeda motor vario putih menyusul 1 (satu) sepeda motor berjenis honda vario berwarna putih memiliki knalpot standar berboncengan 3 (tiga) yang dikemudikan saksi ABDUL KADIR JAILANI Alias JAY membonceng korban FAJAR MARLABA KHUDRI dan SULTAN, kemudian Anak Kelompok Independen berteriak "Itu dia itu dia", lalu Anak KHAIRIL SYAHDAN Alias OOM (Penuntutan terpisah) langsung mengejar korban FAJAR MARLABA KHUDRI sambil membawa 1 (satu) parang gergaji (golok sisir) ukuran $\pm$ 1 (satu) meter yang di pegang dengan menggunakan ke dua tangan, di saat berbelok ke arah Jalan Karya Bakti Gang Tawon Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli Anak KHAIRIL SYAHDAN Alias OOM (Penuntutan terpisah) mengayunkan 1 (satu) Parang Gergaji (Golok Sisir) ukuran + 1 (satu) Meter tersebut ke arah korban FAJAR MARLABA KHUDRI yang posisinya di bonceng tengah sehingga mengenai Kepala Korban FAJAR MARLABA KHUDRI, dimana Anak MUHAMMAD FARDHAN ARIA (Penuntutan terpisah), Anak FABIAN AL FARIZI (Penuntutan terpisah), Anak DONI FINANDA Alias DONI (Penuntutan terpisah), Anak M ZIO ALFITRA NASUTION (Penuntutan terpisah), Terdakwa I REVAN RAINSYAH, Terdakwa II HANIF, DANANG (DPO), AFGAN DIANDRA Alias MADUN (DPO), ERLANGGA (DPO), AKBAR (DPO), BAGAS (DPO), RISKI (DPO), SADIK (DPO), FERDI (DPO), JOSUA (DPO) dan ZAKY (DPO) sudah bersiap untuk memukuli apabila korban FAJAR MARLABA KHUDRI terjatuh dari sepeda motor, namun saksi ABDUL KADIR JAILANI Alias JAY berhasil melarikan diri bersama korban FAJAR MARLABA KHUDRI dan SULTAN, selanjutnya saksi ABDUL KADIR JAILANI Alias JAY membawa korban FAJAR MARLABA KHUDRI ke Rumah Sakit Martha Friska Brayan untuk mendapat pertolongan namun korban FAJAR MARLABA KHUDRI tidak dapat diselamatkan dan dinyatakan meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 02 Mei 2025 sekira pukul 02.47 WIB.

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 1294/Pid.B/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Hasil VISUM ET REPERTUM dari Rumah Sakit BHAYANGKARA TK II KOTA MEDAN Nomor : 45/VER/V/2025/Rs Bhayangkara tanggal 02 Mei 2025 telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam jenazah atas nama FAJAR MARLABA KHUDRI yang ditandatangani oleh dr. Surjit Singh, DFM,Sp.F(K), dengan hasil Kesimpulan: Telah diperiksa sesosok jenazah laki-laki, dikenal, panjang badan seratus enam puluh dua sentimeter, berkhitan, warna kulit sawo matang, perawakan kurus, rambut lurus berwarna hitam. Pada pemeriksaan luar dijumpai luka robek pada kepala bagian belakang, puncak kepala, dijumpai luka lecet seret pada ujung-ujung jari kaki kanan dan kiri.

Pada pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada pembukaan kulit kepala bagian belakang, puncak kepala, selaput tebal otak, dijumpai patah tulang tengkorak kepala, dijumpai bintik-bintik perdarahan pada otak besar.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan penyebab kematian korban adalah trauma tajam pada kepala yang menyebabkan perdarahan di rongga kepala.

Bahwa perbuatan Terdakwa I REVAN RAINSYAH bersama-sama Terdakwa II HANIF, Anak KHAIRIL SYAHDAN Alias OOM (Penuntutan terpisah), Anak MUHAMMAD FARDHAN ARIA (Penuntutan terpisah), Anak FABIAN AL FARIZI (Penuntutan terpisah), Anak DONI FINANDA Alias DONI (Penuntutan terpisah), Anak M ZIO ALFITRA NASUTION (Penuntutan terpisah), DANANG (Daftar Pencarian Orang), AFGAN DIANDRA Alias MADUN (Daftar Pencarian Orang), ERLANGGA (Daftar Pencarian Orang), AKBAR (Daftar Pencarian Orang), BAGAS (Daftar Pencarian Orang), RISKI (Daftar Pencarian Orang), SADIK (Daftar Pencarian Orang), FERDI (Daftar Pencarian Orang), JOSUA (Daftar Pencarian Orang) dan ZAKY (Daftar Pencarian Orang), dilakukan dengan sengaja melukai FAJAR MARLABA KHUDRI sehingga mengakibatkan Korban FAJAR MARLABA KHUDRI kehilangan nyawanya (meninggal dunia).

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Subsidaair

Bahwa Terdakwa I REVAN RAINSYAH bersama-sama Terdakwa II HANIF, Anak KHAIRIL SYAHDAN Alias OOM (Penuntutan terpisah), Anak MUHAMMAD FARDHAN ARIA (Penuntutan terpisah), Anak FABIAN AL FARIZI (Penuntutan terpisah), Anak DONI FINANDA Alias DONI (Penuntutan terpisah), Anak M ZIO ALFITRA NASUTION (Penuntutan terpisah), DANANG (Daftar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencarian Orang), AFGAN DIANDRA Alias MADUN (Daftar Pencarian Orang), ERLANGGA (Daftar Pencarian Orang), AKBAR (Daftar Pencarian Orang), BAGAS (Daftar Pencarian Orang), RISKI (Daftar Pencarian Orang), SADIK (Daftar Pencarian Orang), FERDI (Daftar Pencarian Orang), JOSUA (Daftar Pencarian Orang) dan ZAKY (Daftar Pencarian Orang), pada hari Jumat tanggal 02 Mei 2025 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2025 bertempat di Jalan Karya Bakti Simpang Gang Tawon Lingkungan XIV Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan penganiayaan yang dilakukan dengan rencana lebih dahulu mengakibatkan kematian”, Perbuatan Anak dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada Hari Kamis tanggal 01 Mei 2025 sekira pukul 23.30 Wib Kelompok Warbuji (Warung Bu Jizah) mengechat ke Akun Instagram Kelompok Remaja Independen (KRI) mengajak melakukan tawuran dan di sepakati untuk melakukan tawuran melawan Kelompok Warbuji, setelah itu ERLANGGA (DPO) mengirim pesan melalui Instagram kepada Anak M ZIO ALFITRA NASUTION (Penuntutan terpisah) yang berisi pesan “Ada main malam ini, Zio kau keluarkan Senjata tajam taruh di tower”, dimana Anak M ZIO ALFITRA NASUTION (Penuntutan terpisah) melihat Kelompok Remaja Independen yang terdiri dari Terdakwa I REVAN RAINSYAH, Terdakwa II HANIF, Anak MUHAMMAD FARDHAN ARIA (Penuntutan terpisah), Anak FABIAN AL FARIZI (Penuntutan terpisah), Anak DONI FINANDA Alias DONI (Penuntutan terpisah), Anak KHAIRIL SYAHDAN Alias OOM (Penuntutan terpisah), DANANG (DPO), AFGAN DIANDRA Alias MADUN (DPO), ERLANGGA (DPO), AKBAR (DPO), BAGAS (DPO), RISKI (DPO), SADIK (DPO), FERDI (DPO), JOSUA (DPO) dan ZAKY (DPO) sudah berkumpul di samping rumah AFGAN DIANDRA ALIAS MADUN (DPO) di Jalan Aluminium 1 Gang Bangun Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli untuk melakukan aksi tawuran, lalu Anak M ZIO ALFITRA NASUTION (Penuntutan terpisah) pergi ke Tower untuk mengumpulkan senjata tajam berupa 1 (satu) buah Corbek, 2 (dua) buah celurit pendek, 1 (satu) buah golok sisir dan 1 (satu) buah celurit Panjang berwarna merah ke atas tanah, kemudian Anak M ZIO ALFITRA NASUTION (Penuntutan terpisah) menyuruh teman-teman Kelompok Remaja Independen untuk mengambil senjata tajam yang telah Anak M ZIO ALFITRA NASUTION

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 1294/Pid.B/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penuntutan terpisah) kumpulan tersebut dengan berkata “Itu sajam nya udah kutaruh disitu”, lalu Anak KHAIRIL SYAHDAN Alias OOM (Penuntutan terpisah) mengambil parang sisir, Anak FABIAN AL FARIZI (Penuntutan terpisah) membawa base ball, Anak MUHAMMAD FARDHAN ARIA (Penuntutan terpisah) membawa triplek tebal panjang, Terdakwa II HANIF mengambil celurit panjang gagang hitam, Anak M ZIO ALFITRAH NASUTION mengambil celurit corbek, DANANG (DPO) mengambil celurit corbek warna biru, RISKI (DPO) mengambil celurit corbek, SADIK (DPO) mengambil botol kaca, FERDI (DPO) mengambil celurit corbek dan JOSUA (DPO) membawa celurit panjang, lalu pada hari Jumat tanggal 02 Mei 2025 sekira pukul 01.45 wib ERLANGGA (DPO) menyuruh bersiap-siap dengan senjata tajam untuk melakukan tawuran dengan Warbuji dan bergerak ke Jalan Alumunium Raya tepatnya di depan Stok Bina Guna, sekitar pukul 02.00 Wib di Jalan Karya Bakti Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli Kota Medan Anak KHAIRIL SYAHDAN Alias OOM (Penuntutan terpisah), melihat 2 (dua) pengendara sepeda motor dari Jalan Karya Bakti Simpang Gang Tawon Lingkungan XIV Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli Kota Medan melintas ke Jalan Karya Bakti Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli Kota Medan, kemudian Anak KHAIRIL SYAHDAN Alias OOM (Penuntutan terpisah) menyuruh Terdakwa I REVAN RAINSYAH untuk memastikan siapa 2 (dua) pengendara sepeda motor tersebut dengan berkata kepada Terdakwa I REVAN RAINSYAH “Tengok dulu itu kawan apa lawan”, setelah Terdakwa I REVAN RAINSYAH mengintip dari samping jalan memastikan pengendara sepeda motor berjenis honda Vario warna merah hitam memiliki knalpot racing (blong) berboncengan 3 (tiga) orang yang dikemudikan oleh KAFI sedangkan RADIT dan IKBAL di bonceng adalah lawan, namun karena membawa sepeda motor dengan kencang sehingga melewati Anak MUHAMMAD FARDHAN ARIA (Penuntutan terpisah), Anak FABIAN AL FARIZI (Penuntutan terpisah), Anak DONI FINANDA Alias DONI (Penuntutan terpisah), Anak M ZIO ALFITRA NASUTION (Penuntutan terpisah), Terdakwa II HANIF, DANANG (DPO), AFGAN DIANDRA Alias MADUN (DPO), ERLANGGA (DPO), AKBAR (DPO), BAGAS (DPO), RISKI (DPO), SADIK (DPO), FERDI (DPO), JOSUA (DPO) dan ZAKY (DPO) yang telah menunggu untuk memukuli lawan yang terjatuh dari sepeda motor Vario putih tersebut, lalu dibelakang sepeda motor vario putih menyusul 1 (satu) sepeda motor berjenis honda vario berwarna putih memiliki knalpot standar berboncengan 3 (tiga) yang dikemudikan saksi ABDUL KADIR JAILANI Alias JAY membonceng korban FAJAR MARLABA KHUDRI dan SULTAN, kemudian Anak Kelompok

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 1294/Pid.B/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Independen berteriak "Itu dia itu dia", lalu Anak KHAIRIL SYAHDAN Alias OOM (Penuntutan terpisah) langsung mengejar korban FAJAR MARLABA KHUDRI sambil membawa 1 (satu) parang gergaji (golok sisir) ukuran $\pm$ 1 (satu) meter yang di pegang dengan menggunakan ke dua tangan, di saat berbelok ke arah Jalan Karya Bakti Gang Tawon Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli Anak KHAIRIL SYAHDAN Alias OOM (Penuntutan terpisah) mengayunkan 1 (satu) Parang Gergaji (Golok Sisir) ukuran + 1 (satu) Meter tersebut ke arah korban FAJAR MARLABA KHUDRI yang posisinya di bonceng tengah sehingga mengenai Kepala Korban FAJAR MARLABA KHUDRI, dimana Anak MUHAMMAD FARDHAN ARIA (Penuntutan terpisah), Anak FABIAN AL FARIZI (Penuntutan terpisah), Anak DONI FINANDA Alias DONI (Penuntutan terpisah), Anak M ZIO ALFITRA NASUTION (Penuntutan terpisah), Terdakwa I REVAN RAINSYAH, Terdakwa II HANIF , DANANG (DPO), AFGAN DIANDRA Alias MADUN (DPO), ERLANGGA (DPO), AKBAR (DPO), BAGAS (DPO), RISKI (DPO), SADIK (DPO), FERDI (DPO), JOSUA (DPO) dan ZAKY (DPO) sudah bersiap untuk memukuli apabila korban FAJAR MARLABA KHUDRI terjatuh dari sepeda motor, namun saksi ABDUL KADIR JAILANI Alias JAY berhasil melarikan diri bersama korban FAJAR MARLABA KHUDRI dan SULTAN, selanjutnya saksi ABDUL KADIR JAINALI Alias JAY membawa korban FAJAR MARLABA KHUDRI ke Rumah Sakit Martha Friska Brayan untuk mendapat pertolongan namun korban FAJAR MARLABA KHUDRI tidak dapat diselamatkan dan dinyatakan meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 02 Mei 2025 sekira pukul 02.47 WIB.

Bahwa berdasarkan Hasil VISUM ET REPERTUM dari Rumah Sakit BHAYANGKARA TK II KOTA MEDAN Nomor : 45/VER/V/2025/Rs Bhayangkara tanggal 02 Mei 2025 telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam jenazah atas nama FAJAR MARLABA KHUDRI yang ditandatangani oleh dr. Surjit Singh, DFM,Sp.F(K), dengan hasil Kesimpulan: Telah diperiksa sesosok jenazah laki-laki, dikenal, panjang badan seratus enam puluh dua sentimeter, berkhitan, warna kulit sawo matang, perawakan kurus, rambut lurus berwarna hitam Pada pemeriksaan luar dijumpai luka robek pada kepala bagian belakang, puncak kepala, dijumpai luka lecet seret pada ujung-ujung jari kaki kanan dan kiri. Pada pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada pembukaan kulit kepala bagian belakang, puncak kepala, selaput tebal otak, dijumpai patah tulang tengkorak kepala, dijumpai bintik-bintik perdarahan pada otak besar.

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 1294/Pid.B/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan penyebab kematian korban adalah trauma tajam pada kepala yang menyebabkan perdarahan di rongga kepala.

Bahwa perbuatan Terdakwa I REVAN RAINSYAH bersama-sama Terdakwa II HANIF, Anak KHAIRIL SYAHDAN Alias OOM (Penuntutan terpisah), Anak MUHAMMAD FARDHAN ARIA (Penuntutan terpisah) , Anak FABIAN AL FARIZI (Penuntutan terpisah), Anak DONI FINANDA Alias DONI (Penuntutan terpisah), Anak M ZIO ALFITRA NASUTION (Penuntutan terpisah), DANANG (Daftar Pencarian Orang), AFGAN DIANDRA Alias MADUN (Daftar Pencarian Orang), ERLANGGA (Daftar Pencarian Orang), AKBAR (Daftar Pencarian Orang), BAGAS (Daftar Pencarian Orang), RISKI (Daftar Pencarian Orang), SADIK (Daftar Pencarian Orang), FERDI (Daftar Pencarian Orang), JOSUA (Daftar Pencarian Orang) dan ZAKY (Daftar Pencarian Orang), dilakukan dengan sengaja melukai FAJAR MARLABA KHUDRI sehingga mengakibatkan Korban FAJAR MARLABA KHUDRI kehilangan nyawanya (meninggal dunia).

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum telah menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan yang dibawah berjanji/bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi Nurul Hibah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian yang mengakibatkan ponakan saksi sampai meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 2 Mei 2025 sekitar pukul 02.00 Wib di Jalan Karya Bakti Simpang Gang Tawon Lk. 14 Kelurahan Tanjung Mulai Kecamatan Medan Deli;
- Bahwa yang menjadi korban atas perbuatan Terdakwa I Revan Rainsyah dan Terdakwa II Hanif adalah ponakan saksi bernama Fajar Marlaba Khudri dilukai sampai akhirnya meninggal saat dirawat di Rumah Sakit;



- Bahwa awalnya saksi mendapat kabar dari sdr. Abdul Kadir Als Jay yang mengatakan korban dirawat di rumah sakit Martha Friska akibat dibacok.
- Bahwa saksi mendapatkan info dari sdr. Abdul Kadir Als Jay yang mengatakan pada hari Jumat tanggal 02 Mei 2025 sekira pukul 02.00 wib sdr. Abdul Kadir Als Jay, korban dan 2 temannya naik 2 (dua) unit Sp.motor pulang dari warung untuk minum TST dan ketika pulang melali Jalan Karya bakti Simpang Gang Tawon Lk.14 Kel.Tanjung Mulia Kec.Medan Deli ada segerombolan orang membawa senjata tajam dan pada saat korban melintasi lokasi tersebut korban dibacok dengan parang gergaji yang mengakibatkan luka di kepala bagian belakang korban dan Para Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban dibawa ke Rs.Martha Friska dan pada pukul 02.47 wib korban meninggal dunia.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi merasa keberatan dan melaporkan kepada pihak kepolisian guna proses hukum lebih lanjut.
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar

2. Saksi Cut Sylvia Alias Icut, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian yang mengakibatkan ponakan saksi sampai meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 2 Mei 2025 sekitar pukul 02.00 Wib di Jalan Karya Bakti Simpang Gang Tawon Lk. 14 Kelurahan Tanjung Mulai Kecamatan Medan Deli;
- Bahwa yang menjadi korban atas perbuatan Terdakwa I Revan Rainsyah dan Terdakwa II Hanif adalah ponakan saksi bernama Fajar Marlaba Khudri dilukai sampai akhirnya meninggal saat dirawat di Rumah Sakit;
- Bahwa awalnya saksi mendapat kabar dari sdr. Abdul Kadir Als Jay yang mengatakan korban dirawat di rumah sakit Martha Friska akibat dibacok.
- Bahwa saksi mendapatkan info dari sdr. Abdul Kadir Als Jay yang mengatakan pada hari Jumat tanggal 02 Mei 2025 sekira pukul 02.00 wib sdr. Abdul Kadir Als Jay, korban dan 2 temannya naik 2 (dua) unit Sp.motor pulang dari warung untuk minum TST dan ketika



pulang melali Jalan Karya bakti Simpang Gang Tawon Lk.14 Kel.Tanjung Mulia Kec.Medan Deli ada segerombolan orag membawa senjata tajam dan pada saat korban melintasi lokasi tersebut korban dibacok dengan parang gergaji yang mengakibatkan luka dikepala bagian belakang korban dan Para terdakwa melarikan diri;

- Bahwa akibat kejadian tersebut korban dibawa ke Rs.Martha Friska dan pada pukul 02.47 wib korban meninggal dunia.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi merasa keberatan dan melaporkan kepada pihak kepolisian guna proses hukum lebih lanjut.
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar

3. Saksi Khairil Syahdan Alias Oom, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Anak melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian terhadap orang yang terjadi pada hari Jumat tanggal 2 Mei 2025 sekitar pukul 02.00 Wib di Jalan Karya Bakti Simpang Gang Tawon Lk. 14 Kelurahan Tanjung Mulai Kecamatan Medan Deli;
- Bahwa Anak melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian terhadap korban yang bernama Fajar Marlaba Khudri yang Anak lakukan bersama dengan Terdakwa I Revan Rainsyah, Terdakwa II Hanif, sdra. Fabian Alfarizi, sdra. Mhd. Fardan Aria, sdra. Doni Finanda, sdra. Mhd. Zio Al-Fitra (sudah tertangkap) dan teman lainnya juga ada yang masih dalam daftar pencarian orang;
- Bahwa adapun alat yang digunakan oleh Anak pada saat itu membawa Parang Sisir, teman Anak bernama sdra. Fabian Alfarizi membawa base ball, sdra. Fardan Aria membawa triplek tebal panjang, sdra. Doni, Terdakwa I tidak membawa alat, Terdakwa II membawa celurit panjang gagang hitam, sdra. Mhd. Zio membawa celurit Corbek, sdra. Danang (DPO) membawa celurit corbek warna biru dan teman-teman Anak lainnya;
- Bahwa Anak bersama Para terdakwa dan teman lainnya berawal melakukan tawuran yang tergabung dari tongkrongan remaja Independet sudah sangat sering tawuran dengan kelompok tongkrongan Warbuji;



▪ Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 02 Mei 2025 sekira pukul 01.45 wib Erlangga (DPO) menyuruh bersiap-siap dengan senjata tajam untuk melakukan tawuran dengan Warbuji dan bergerak ke Jalan Aluminium Raya tepatnya di depan Stok Bina Guna, sekitar pukul 02.00 Wib di Jalan Karya Bakti Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli Kota Medan Anak, melihat 2 (dua) pengendara sepeda motor dari Jalan Karya Bakti Simpang Gang Tawon Lingkungan XIV Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli Kota Medan melintas ke Jalan Karya Bakti Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli Kota Medan, kemudian Anak menyuruh Terdakwa I untuk memastikan siapa 2 (dua) pengendara sepeda motor tersebut dengan berkata kepada Terdakwa I "Tengok dulu itu kawan apa lawan", setelah Terdakwa I mengintip dari samping jalan memastikan pengendara sepeda motor berjenis honda Vario warna merah hitam memiliki knalpot racing (blong) berboncengan 3 (tiga) orang yang dikemudikan oleh Kafi sedangkan Radit dan Ikbal di bonceng adalah lawan, namun karena membawa sepeda motor dengan kencang sehingga melewati Anak Muhammad Fardhan Aria (Penuntutan terpisah), Anak Fabian Al Farizi (Penuntutan terpisah), Anak Doni Finanda Alias Doni (Penuntutan terpisah), Anak M Zio Alfitra Nasution (Penuntutan terpisah), Terdakwa II, Danang (DPO), Afgan Diandra Alias Madun (DPO), Erlangga (DPO), Akbar (DPO), Bagas (DPO), Riski (DPO), Sadik (DPO), Ferdi (DPO), Josua (DPO) dan Zaky (DPO) yang telah menunggu untuk memukuli lawan yang terjatuh dari sepeda motor Vario putih tersebut, lalu dibelakang sepeda motor vario putih menyusul 1 (satu) sepeda motor berjenis honda vario berwarna putih memiliki knalpot standar berboncengan 3 (tiga) yang dikemudikan sdra. Abdul Kadir Jailani Alias Jay membonceng korban Fajar Marlaba Khudri dan Sultan, kemudian Anak Kelompok Independen berteriak "Itu dia itu dia", lalu Anak langsung mengejar korban Fajar Marlaba Khudri sambil membawa 1 (satu) parang gergaji (golok sisir) ukuran $\pm$ 1 (satu) meter yang di pegang dengan menggunakan ke dua tangan, di saat berbelok Anak mengayunkan 1 (satu) Parang Gergaji (Golok Sisir) ukuran + 1 (satu) Meter tersebut ke arah korban Fajar Marlaba Khudri yang posisinya di bonceng tengah sehingga mengenai kepala Korban Fajar Marlaba Khudri, dimana Anak Muhammad Fardhan Aria (Penuntutan terpisah), Anak Fabian Al Farizi (Penuntutan terpisah), Anak Doni Finanda Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Doni (Penuntutan terpisah), Anak M Zio Alfitra Nasution (Penuntutan terpisah), Terdakwa I, Terdakwa II dan teman lainnya sudah bersiap untuk memukuli apabila korban Fajar Marlaba Khudri terjatuh dari sepeda motor, namun sdra. Abdul Kadir Jailani Alias Jay berhasil melarikan diri bersama korban Fajar Marlaba Khudri dan Sultan,

- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak, Terdakwa I, Terdakwa II dan teman-teman lainnya meninggalkan tempat dan membubarkan diri setelah melakukan penganiayaan tersebut;
- Terhadap keterangan Anak, Para Terdakwa membenarkan keterangan Anak tersebut;

Menimbang, bahwa pemeriksaan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan bersama-sama yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan perencanaan Penganiayaan yang mengakibatkan kematian terhadap orang lain pada hari Jumat tanggal 2 Mei 2025 sekitar pukul 02.00 Wib di Jalan Karya Bakti Simpang Gang Tawon Lk. 14 Kelurahan Tanjung Mulai Kecamatan Medan Deli tepatnya dipinggir jalan umum;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap pada hari Jumat tanggal 2 Mei 2025 sekitar pukul 07.30 Wib di Jalan Almunium 1 Gg. Keluarga Link. 13 Kelurahan Tanjung Mulai Kecamatan Medan Deli tepatnya didalam rumah Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian terhadap korban yang bernama Fajar Marlaba Khudri bersama Anak saksi Khairil Syahdan Als Oom (penuntutan terpisah), Anak Muhammad Fardhan Aria (Penuntutan terpisah), Anak Fabian Al Farizi (Penuntutan terpisah), Anak Doni Finanda Alias Doni (Penuntutan terpisah), Anak M Zio Alfitra Nasution (Penuntutan terpisah), Danang (DPO), Afgan Diandra Alias Madun (DPO), Erlangga (DPO), Akbar (DPO), Bagas (DPO), Riski (DPO), Sadik (DPO), Ferdi (DPO), Josua (DPO) dan Zaky (DPO)
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa I, Terdakwa II, Anak saksi Khairil Syahdan Als Oom (penuntutan terpisah) dan teman lainnya berupa 3 (tiga) buah celurit Panjang sekitar ukuran 1 (satu) meter, 1 (satu) buah Pedan Corbek ukuran lebih kurang 1 (satu) meter, 1 (satu) parang gergaji (golok

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 1294/Pid.B/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



sisir) ukuran lebih kurang 1 (satu) meter dan 1 (satu) buah bisbol yang digunakan untuk melakukan tawuran dengan lawan tongkrongan lainnya;

- Bahwa terdakwa I, Terdakwa II, anak saksi Khairil Syahdan Als Oom (penuntutan terpisah), dan teman lainnya berawal melakukan tawuran yang tergabung dari tongkrongan remaja Independet sudah sangat sering tawuran dengan kelompok tongkrongan Warbuji;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 02 Mei 2025 sekira pukul 01.45 wib Erlangga (DPO) menyuruh bersiap-siap dengan senjata tajam untuk melakukan tawuran dengan Warbuji dan bergerak ke Jalan Alumunium Raya tepatnya di depan Stok Bina Guna, sekitar pukul 02.00 Wib di Jalan Karya Bakti Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli Kota Medan Anak, melihat 2 (dua) pengendara sepeda motor dari Jalan Karya Bakti Simpang Gang Tawon Lingkungan XIV Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli Kota Medan melintas ke Jalan Karya Bakti Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Meda Deli Kota Medan, kemudian anak saksi Khairil Syahdan Als Oom (penuntutan terpisah) menyuruh Terdakwa I untuk memastikan siapa 2 (dua) pengendara sepeda motor tersebut dengan berkata kepada Terdakwa I "Tengok dulu itu kawan apa lawan", setelah Terdakwa I mengintip dari samping jalan memastikan pengendara sepeda motor berjenis honda Vario warna merah hitam memiliki knalpot racing (blong) berboncengan 3 (tiga) orang yang dikemudikan oleh Kafi sedangkan Radit dan Ikbal di bonceng adalah lawan, namun karena membawa sepeda motor dengan kencang sehingga melewati Anak Muhammad Fardhan Aria (Penuntutan terpisah), Anak Fabian Al Farizi (Penuntutan terpisah), Anak Doni Finanda Alias Doni (Penuntutan terpisah), Anak M Zio Alfitra Nasution (Penuntutan terpisah), Terdakwa II, dan teman lainnya yang telah menunggu untuk memukuli lawan yang terjatuh dari sepeda motor Vario putih tersebut, lalu dibelakang sepeda motor vario putih menyusul 1 (satu) sepeda motor berjenis honda vario berwarna putih memiliki knalpot standar berboncengan 3 (tiga) yang dikemudikan sdra. Abdul Kadir Jailani Alias Jay membonceng korban Fajar Marlaba Khudri dan Sultan, kemudian anak saksi Khairil Syahdan Als Oom (penuntutan terpisah) Kelompok Independen berteriak "Itu dia itu dia", lalu anak saksi Khairil Syahdan Als Oom (penuntutan terpisah) langsung mengejar korban Fajar Marlaba Khudri sambil membawa 1 (satu) parang gergaji (golok sisir) ukuran $\pm$ 1 (satu) meter yang di pegang dengan menggunakan ke dua tangan, di saat berbelok anak saksi Khairil Syahdan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Oom (penuntutan terpisah) mengayunkan 1 (satu) Parang Gergaji (Golok Sisir) ukuran + 1 (satu) Meter tersebut ke arah korban Fajar Marlaba Khudri yang posisinya di bonceng tengah sehingga mengenai kepala Korban Fajar Marlaba Khudri, dimana Anak Muhammad Fardhan Aria (Penuntutan terpisah), Anak Fabian Al Farizi (Penuntutan terpisah), Anak Doni Finanda Alias Doni (Penuntutan terpisah), Anak M Zio Alfitra Nasution (Penuntutan terpisah), Terdakwa I, Terdakwa II dan teman lainnya sudah bersiap untuk memukuli apabila korban Fajar Marlaba Khudri terjatuh dari sepeda motor, namun sdra. Abdul Kadir Jailani Alias Jay berhasil melarikan diri bersama korban Fajar Marlaba Khudri dan Sultan,

- Bahwa tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II sering melakukan tawuran antar kelompok biar terlihat hebat dan jago didepan lawan tawuran

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) parang sisir terbuat dari besi Panjang lebih kurang 1 meter
- 1 (satu) klewang warna merah Panjang 1 ½ meter
- 1 (satu) klewang Panjang 1 ½ meter
- 1 (satu) klewang gagang warna hitam Panjang 1 ½ meter
- 1 (satu) celurit corbek warna biru Panjang 1 meter
- 1 (satu) sepeda motor berjenis honda vario berwarna putih Nomor Polisi BK 6013 AHU, Nomor Rangka MH1KF4112JK049027 dan Nomor Mesin KF4E1049716

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan perencanaan Penganiayaan yang mengakibatkan kematian terhadap orang lain pada hari Jumat tanggal 2 Mei 2025 sekitar pukul 02.00 Wib di Jalan Karya Bakti Simpang Gang Tawon Lk. 14 Kelurahan Tanjung Mulai Kecamatan Medan Deli tepatnya dipinggir jalan umum;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap pada hari Jumat tanggal 2 Mei 2025 sekitar pukul 07.30 Wib di Jalan Almunium 1 Gg. Keluarga Link. 13 Kelurahan Tanjung Mulai Kecamatan Medan Deli tepatnya didalam rumah Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian terhadap korban yang bernama Fajar Marlaba

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 1294/Pid.B/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khudri bersama Anak saksi Khairil Syahdan Als Oom (penuntutan terpisah), Anak Muhammad Fardhan Aria (Penuntutan terpisah), Anak Fabian Al Farizi (Penuntutan terpisah), Anak Doni Finanda Alias Doni (Penuntutan terpisah), Anak M Zio Alfitra Nasution (Penuntutan terpisah), Danang (DPO), Afgan Diandra Alias Madun (DPO), Erlangga (DPO), Akbar (DPO), Bagas (DPO), Riski (DPO), Sadik (DPO), Ferdi (DPO), Josua (DPO) dan Zaky (DPO)

- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa I, Terdakwa II, Anak saksi Khairil Syahdan Als Oom (penuntutan terpisah) dan teman lainnya berupa 3 (tiga) buah celurit Panjang sekitar ukuran 1 (satu) meter, 1 (satu) buah Pedan Corbek ukuran lebih kurang 1 (satu) meter, 1 (satu) parang gergaji (golok sisir) ukuran lebih kurang 1 (satu) meter dan 1 (satu) buah bisbol yang digunakan untuk melakukan tawuran dengan lawan tongkrongan lainnya;
- Bahwa terdakwa I, Terdakwa II, anak saksi Khairil Syahdan Als Oom (penuntutan terpisah), dan teman lainnya berawal melakukan tawuran yang tergabung dari tongkrongan remaja Independet sudah sangat sering tawuran dengan kelompok tongkrongan Warbuji;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 02 Mei 2025 sekira pukul 01.45 wib Erlangga (DPO) menyuruh bersiap-siap dengan senjata tajam untuk melakukan tawuran dengan Warbuji dan bergerak ke Jalan Alumunium Raya tepatnya di depan Stok Bina Guna, sekitar pukul 02.00 Wib di Jalan Karya Bakti Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli Kota Medan Anak, melihat 2 (dua) pengendara sepeda motor dari Jalan Karya Bakti Simpang Gang Tawon Lingkungan XIV Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli Kota Medan melintas ke Jalan Karya Bakti Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Meda Deli Kota Medan, kemudian anak saksi Khairil Syahdan Als Oom (penuntutan terpisah) menyuruh Terdakwa I untuk memastikan siapa 2 (dua) pengendara sepeda motor tersebut dengan berkata kepada Terdakwa I “Tengok dulu itu kawan apa lawan”, setelah Terdakwa I mengintip dari samping jalan memastikan pengendara sepeda motor berjenis honda Vario warna merah hitam memiliki knalpot racing (blong) berboncengan 3 (tiga) orang yang dikemudikan oleh Kafi sedangkan Radit dan Ikbal di bonceng adalah lawan, namun karena membawa sepeda motor dengan kencang sehingga melewati Anak Muhammad Fardhan Aria (Penuntutan terpisah), Anak Fabian Al Farizi (Penuntutan terpisah), Anak Doni Finanda Alias Doni (Penuntutan terpisah), Anak M Zio Alfitra Nasution (Penuntutan terpisah),

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 1294/Pid.B/2025/PN Mdn



Terdakwa II, dan teman lainnya yang telah menunggu untuk memukuli lawan yang terjatuh dari sepeda motor Vario putih tersebut, lalu dibelakang sepeda motor vario putih menyusul 1 (satu) sepeda motor berjenis honda vario berwarna putih memiliki knalpot standar berboncengan 3 (tiga) yang dikemudikan sdra. Abdul Kadir Jailani Alias Jay membonceng korban Fajar Marlaba Khudri dan Sultan, kemudian anak saksi Khairil Syahdan Als Oom (penuntutan terpisah) Kelompok Independen berteriak "Itu dia itu dia", lalu anak saksi Khairil Syahdan Als Oom (penuntutan terpisah) langsung mengejar korban Fajar Marlaba Khudri sambil membawa 1 (satu) parang gergaji (golok sisir) ukuran $\pm$ 1 (satu) meter yang di pegang dengan menggunakan ke dua tangan, di saat berbelok anak saksi Khairil Syahdan Als Oom (penuntutan terpisah) mengayunkan 1 (satu) Parang Gergaji (Golok Sisir) ukuran + 1 (satu) Meter tersebut ke arah korban Fajar Marlaba Khudri yang posisinya di bonceng tengah sehingga mengenai kepala Korban Fajar Marlaba Khudri, dimana Anak Muhammad Fardhan Aria (Penuntutan terpisah), Anak Fabian Al Farizi (Penuntutan terpisah), Anak Doni Finanda Alias Doni (Penuntutan terpisah), Anak M Zio Alfitra Nasution (Penuntutan terpisah), Terdakwa I, Terdakwa II dan teman lainnya sudah bersiap untuk memukuli apabila korban Fajar Marlaba Khudri terjatuh dari sepeda motor, namun sdra. Abdul Kadir Jailani Alias Jay berhasil melarikan diri bersama korban Fajar Marlaba Khudri dan Sultan,

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk II Kota Medan Nomor : 45/VER/V/2025/Rs Bhayangkara tanggal 02 Mei 2025 telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam jenazah atas nama Fajar Marlaba Khudri yang ditandatangani oleh dr. Surjit Singh, DFM,Sp.F(K), dengan hasil Kesimpulan: Telah diperiksa sesosok jenazah laki-laki, dikenal, panjang badan seratus enam puluh dua sentimeter, berkhitan, warna kulit sawo matang, perawakan kurus, rambut lurus berwarna hitam

Pada pemeriksaan luar dijumpai luka robek pada kepala bagian belakang, puncak kepala, dijumpai luka lecet seret pada ujung-ujung jari kaki kanan dan kiri.

Pada pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada pembukaan kulit kepala bagian belakang, puncak kepala, selaput tebal otak, dijumpai patah tulang tengkorak kepala, dijumpai bintik-bintik perdarahan pada otak besar.



Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan penyebab kematian korban adalah trauma tajam pada kepala yang menyebabkan perdarahan di rongga kepala.

▪ Bahwa perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Anak saksi Khairil Syahdan Als Oom (penuntutan terpisah) dan teman lainnya dilakukan dengan sengaja melukai sdra. Fajar Marlaba Khudri sehingga mengakibatkan Korban Fajar Marlaba Khudri kehilangan nyawanya (meninggal dunia);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pidana pasal 354 ayat (2) Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja melukai orang lain mengakibatkan kematian.
3. Unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan

Ad. 1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa barang siapa dalam perkara ini adalah orang perseorangan atau manusia, yakni setiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan dua orang Terdakwa di persidangan yaitu Terdakwa I Revan Rainsyah dan Terdakwa II Hanif. Setelah diperiksa ternyata Terdakwa mengaku dan membenarkan semua identitasnya sebagaimana yang diuraikan di dalam surat dakwaan. Terdakwa juga sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala kepentingannya di persidangan, sehingga Terdakwa haruslah dikwalifisir sebagai orang/pribadi yang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur barangsiapa telah terbukti dan terpenuhi



Ad.2. Unsur dengan sengaja melukai orang lain mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “Penganiayaan” (mishandeling), baik oleh pembentuk Undang-Undang maupun Yurisprudensi tidak memberikan batasan yang jelas tentang definisi dari Penganiayaan, namun demikian berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, maka Penganiayaan memiliki pengertian adanya perbuatan pelaku yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada seseorang. Kesengajaan disini merupakan suatu bentuk kehendak atau tujuan dari terdakwa yang dapat disimpulkan dari sifat perbuatan materiil berupa sentuhan pada badan seseorang seperti menendang, memukul, menggaruk, menusuk, mendorong, menjatuhkan, dimana perbuatan materiil tersebut menimbulkan rasa sakit atau luka. Adapun luka ditafsirkan sebagai suatu perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari pada bentuk semula, sedangkan rasa sakit tidak menyebabkan perubahan pada bentuk badan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Penganiayaan Berat” adalah tindakan melukai orang lain secara sengaja yang mengakibatkan luka berat. Luka berat ini bisa berupa kerusakan fisik yang parah atau luka psikis yang mendalam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Penganiayaan yang mengakibatkan kematian” adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka yang menyebabkan seseorang meninggal dunia. Semua itu harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa dan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian dipersidangan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan perencanaan Penganiayaan yang mengakibatkan kematian terhadap orang lain pada hari Jumat tanggal 2 Mei 2025 sekitar pukul 02.00 Wib di Jalan Karya Bakti Simpang Gang Tawon Lk. 14 Kelurahan Tanjung Mulai Kecamatan Medan Deli tepatnya dipinggir jalan umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap pada hari Jumat tanggal 2 Mei 2025 sekitar pukul 07.30 Wib di Jalan Almunium 1 Gg. Keluarga Link. 13 Kelurahan Tanjung Mulai Kecamatan Medan Deli tepatnya didalam rumah Terdakwa II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat yang digunakan Terdakwa I, Terdakwa II, Anak saksi Khairil Syahdan Als Oom (penuntutan terpisah) dan teman lainnya berupa 3 (tiga) buah celurit Panjang sekitar ukuran 1 (satu) meter, 1 (satu) buah Pedan Corbek ukuran lebih kurang 1 (satu) meter, 1 (satu) parang gergaji (golok sisir) ukuran lebih kurang 1 (satu) meter dan 1 (satu) buah bisbol yang digunakan untuk melakukan tawuran dengan lawan tongkrongan lainnya;

Menimbang, bahwa terdakwa I, Terdakwa II, anak saksi Khairil Syahdan Als Oom (penuntutan terpisah), dan teman lainnya berawal melakukan tawuran yang tergabung dari tongkrongan remaja Independet sudah sangat sering tawuran dengan kelompok tongkrongan Warbuji;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 02 Mei 2025 sekira pukul 01.45 wib Erlangga (DPO) menyuruh bersiap-siap dengan senjata tajam untuk melakukan tawuran dengan Warbuji dan bergerak ke Jalan Aluminium Raya tepatnya di depan Stok Bina Guna, sekitar pukul 02.00 Wib di Jalan Karya Bakti Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli Kota Medan Anak, melihat 2 (dua) pengendara sepeda motor dari Jalan Karya Bakti Simpang Gang Tawon Lingkungan XIV Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli Kota Medan melintas ke Jalan Karya Bakti Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Meda Deli Kota Medan, kemudian anak saksi Khairil Syahdan Als Oom (penuntutan terpisah) menyuruh Terdakwa I untuk memastikan siapa 2 (dua) pengendara sepeda motor tersebut dengan berkata kepada Terdakwa I "Tengok dulu itu kawan apa lawan", setelah Terdakwa I mengintip dari samping jalan memastikan pengendara sepeda motor berjenis honda Vario warna merah hitam memiliki knalpot racing (blong) berboncengan 3 (tiga) orang yang dikemudikan oleh Kafi sedangkan Radit dan Ikbal di bonceng adalah lawan, namun karena membawa sepeda motor dengan kencang sehingga melewati Anak Muhammad Fardhan Aria (Penuntutan terpisah), Anak Fabian Al Farizi (Penuntutan terpisah), Anak Doni Finanda Alias Doni (Penuntutan terpisah), Anak M Zio Alfitra Nasution (Penuntutan terpisah), Terdakwa II, dan teman lainnya yang telah menunggu untuk memukuli lawan yang terjatuh dari sepeda motor Vario putih tersebut, lalu dibelakang sepeda motor vario putih menyusul 1 (satu) sepeda motor berjenis honda vario berwarna putih memiliki knalpot standar berboncengan 3 (tiga) yang dikemudikan sdra. Abdul Kadir Jailani Alias Jay membonceng korban Fajar Marlaba Khudri dan Sultan, kemudian anak saksi Khairil Syahdan Als Oom (penuntutan terpisah) Kelompok Independen berteriak "Itu dia itu dia",

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 1294/Pid.B/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu anak saksi Khairil Syahdan Als Oom (penuntutan terpisah) langsung mengejar korban Fajar Marlaba Khudri sambil membawa 1 (satu) parang gergaji (golok sisir) ukuran $\pm$ 1 (satu) meter yang di pegang dengan menggunakan ke dua tangan, di saat berbelok anak saksi Khairil Syahdan Als Oom (penuntutan terpisah) mengayunkan 1 (satu) Parang Gergaji (Golok Sisir) ukuran + 1 (satu) Meter tersebut ke arah korban Fajar Marlaba Khudri yang posisinya di bonceng tengah sehingga mengenai kepala Korban Fajar Marlaba Khudri, dimana Anak Muhammad Fardhan Aria (Penuntutan terpisah), Anak Fabian Al Farizi (Penuntutan terpisah), Anak Doni Finanda Alias Doni (Penuntutan terpisah), Anak M Zio Alfitra Nasution (Penuntutan terpisah), Terdakwa I, Terdakwa II dan teman lainnya sudah bersiap untuk memukuli apabila korban Fajar Marlaba Khudri terjatuh dari sepeda motor, namun sdra. Abdul Kadir Jailani Alias Jay berhasil melarikan diri bersama korban Fajar Marlaba Khudri dan Sultan,

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil VISUM ET REPERTUM dari Rumah Sakit BHAYANGKARA TK II KOTA MEDAN Nomor : 45/VER/V/2025/Rs Bhayangkara tanggal 02 Mei 2025 telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam jenazah atas nama FAJAR MARLABA KHUDRI yang ditandatangani oleh dr. Surjit Singh, DFM,Sp.F(K), dengan hasil Kesimpulan: Telah diperiksa sesosok jenazah laki-laki, dikenal, panjang badan seratus enam puluh dua sentimeter, berkhitan, warna kulit sawo matang, perawakan kurus, rambut lurus berwarna hitam

Pada pemeriksaan luar dijumpai luka robek pada kepala bagian belakang, puncak kepala, dijumpai luka lecet seret pada ujung-ujung jari kaki kanan dan kiri.

Pada pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada pembukaan kulit kepala bagian belakang, puncak kepala, selaput tebal otak, dijumpai patah tulang tengkorak kepala, dijumpai bintik-bintik perdarahan pada otak besar.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan penyebab kematian korban adalah trauma tajam pada kepala yang menyebabkan perdarahan di rongga kepala, telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.4. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP berbunyi "Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana: orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 1294/Pid.B/2025/PN Mdn



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas pelaku tindak pidana tersebut terdiri dari dua orang atau lebih, dimana kesemuanya pelaku tindak pidana bertindak sebagai pelaku dan bukan sebagai pembantu untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 56 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa dalam unsur tersebut diatas dijelaskan bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang atau pun turut melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam unsur tersebut diatas bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian terhadap korban yang bernama Fajar Marlaba Khudri bersama Anak saksi Khairil Syahdan Als Oom (penuntutan terpisah), Anak Muhammad Fardhan Aria (Penuntutan terpisah), Anak Fabian Al Farizi (Penuntutan terpisah), Anak Doni Finanda Alias Doni (Penuntutan terpisah), Anak M Zio Alfitra Nasution (Penuntutan terpisah), Danang (DPO), Afgan Diandra Alias Madun (DPO), Erlangga (DPO), Akbar (DPO), Bagas (DPO), Riski (DPO), Sadik (DPO), Ferdi (DPO), Josua (DPO) dan Zaky (DPO),

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Anak saksi Khairil Syahdan Als Oom (penuntutan terpisah) dan teman lainnya dilakukan dengan sengaja melukai sdra. Fajar Marlaba Khudri sehingga mengakibatkan Korban Fajar Marlaba Khudri kehilangan nyawanya (meninggal dunia), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 354 ayat (2) Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini yaitu : 1 (satu) parang sisir terbuat dari besi Panjang lebih kurang 1 meter, 1 (satu) klewang warna merah Panjang 1 ½ meter, 1 (satu) klewang Panjang 1 ½ meter, 1 (satu) klewang gagang warna hitam Panjang 1 ½ meter, 1 (satu) celurit corbek warna biru Panjang 1 meter Adalah barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, oleh karena itu haruslah dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa : 1 (satu) sepeda motor berjenis honda vario berwarna putih Nomor Polisi BK 6013 AHU, Nomor Rangka MH1KF4112JK049027 dan Nomor Mesin KF4E1049716 Adalah milik Abdul Kadir Als Jay, oleh karenanya haruslah dikembalikan kepada Abdul Kadir Als Jay.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan tinggi rendahnya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Para Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat
- Bahwa Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan korban Fajar Marlaba Khudri meninggal dunia

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan bersikap sopan dalam persidangan;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 354 ayat (2) Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



1. Menyatakan Terdakwa I Revan Rainsyah dan Terdakwa II Hanif tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta dengan sengaja melukai orang lain yang mengakibatkan kematian;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (Tujuh) tahun 6 (Enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) parang sisir terbuat dari besi Panjang lebih kurang 1 meter
 - 1 (satu) klewang warna merah Panjang 1 ½ meter
 - 1 (satu) klewang Panjang 1 ½ meter
 - 1 (satu) klewang gagang warna hitam Panjang 1 ½ meter
 - 1 (satu) celurit corbek warna biru Panjang 1 meter

Dimusnahkan

- 1 (satu) sepeda motor berjenis honda vario berwarna putih Nomor Polisi BK 6013 AHU, Nomor Rangka MH1KF4112JK049027 dan Nomor Mesin KF4E1049716

Dikembalikan kepada Abdul Kadir Als Jay

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 16 Oktober 2025, oleh kami, Hendra Hutabarat, S.H. sebagai Hakim Ketua, Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H., dan Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ngatas Purba, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Daniel Surya Partogi, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan dan dihadiri oleh Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim,

Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H.

Hendra Hutabarat, S.H.

Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ngatas Purba, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 1294/Pid.B/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26